EXMO SR. MINISTRO DE ESTADO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO.

Ref: PAR n. 00190.105349/2020-07

DECAL BRASIL LTDA., devidamente qualificada no Procedimento de Apuração de Responsabilidade – PAR em epígrafe, vem respeitosamente perante V. Exa., com fulcro no art. 15, do Decreto n. 11.129/22, formular **PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO**, da decisão n 9, de 9 de fevereiro de 2023, nos termos abaixo delineados.

1. Breve resumo dos fatos

1. A Decal Brasil Ltda teve contra si penalidades aplicadas em decorrência das condutas delituosas de Mariano Marcondes Ferraz. Este, **sócio de uma Consultoria que detinha participação na DECAL**, confessou e ficou provado nos autos que **atuou autonomamente, sem qualquer participação da DECAL, arcando sozinho com os custos e diminuindo os seus ganhos, no evento de concessão de vantagem indevida a agente público para "agilizar", "facilitar" e "garantir" contratação.**[1].

[1] Mariano foi condenado no âmbito do Processo n. 5000553-66.2017.404.7000, o qual tramitou perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba – Paraná, com trânsito em julgado em 17/02/20

2. A Manifestação da Comissão do PAR, seguida pela avaliação da AGU se deu entre os anos de 2020 e 2022, e subsidiaram a decisão de V. Exa., sugerindo à empresa: i) multa de R$ 3.905.734,97; ii) publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora, e, ainda, iii) **pena de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.**

3. Para além das considerações de pertinência da aplicação da multa e da publicação da decisão administrativa sancionadora, que serão abordadas no presente arrazoado, a aplicação da pena de declaração de inidoneidade afigura-se injustificada e desproporcional.

2. Por que a declaração de inidoneidade jamais poderia ser aplicada no caso?

4. A Decal Brasil Ltda possui uma relação de mais de 15 anos com a Petrobrás. Foram diversos contratos e aditivos, firmados e cumpridos. A avaliação dos técnicos da estatal, da investigação, das decisões do processo criminal, da Comissão do PAR e de todos os intervenientes **não apontou atos ou procedimentos irregulares da empresa**[2]. Ao contrário, além de restar comprovado que o ato ilícito foi uma ação individual[3], os contratos com a

[2] TRF da 4 Região. No voto do Desembargador Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, restou assentado. (...)No presente caso, entretanto, não houve mínima demonstração deste custo à PETROBRAS. Não se identifica nos autos a interferência ilícita nas negociações comerciais, que viesse a impor algum custo extra à PETROBRAS, como se viu em contratos firmados pela Diretoria Internacional, e que representavam a incorporação da "comissão" ao preço a ser pago pela PETROBRAS. Tampouco se viu a incorporação dos valores pagos em itens de difícil mensuração, como verificado em orçamentos apresentados pelas empreiteiras cartelizadas. Portanto, não há elementos para demonstrar o prejuízo da PETROBRAS.(...)De acordo com o depoimento do recorrente, o pagamento da propina teria saído desta remuneração prometida pela DECAL. Como **não se sabe do envolvimento dos controladores da empresa DECAL no pagamento da propina**, o que permitiria identificar a absorção e transferência dos custos da propina para o contrato firmado entre DECAL e PETROBRÁS, **a única conclusão possível é que MARIANO MARCONDES arcou com o custo das vantagens indevidas, diminuindo o próprio ganho. (...)**

[3] No depoimento de Mariano Ferraz, prestado à Polícia Federal no dia 28/10/16, este declarou expressamente "(...)**Que decidiu** efetuar os pagamentos para tentar proteger o negócio que tinha no Brasil. **Que não consultou nenhum executivo da empresa quanto a esta decisão**. **Que decidiu pagar pois entendeu que era assim que funcionava o sistema**. (...) (p. 96). O

Decal Brasil Ltda. sempre foram vantajosos para a Petrobras[4]; não houve dano ao patrimônio estatal pela ação ilícita de Mariano Marcondes, e a relação profícua entre as empresas vige, atualmente[5].

5. Em apertada síntese: i) o ilícito foi uma manifestação individual (ato humano e não estrutural, empresarial); ii) não houve prejuízo para a empresa estatal, iii) o agente criminoso foi punido; iv) a Decal Brasil Ltda pode vir a pagar multa e ter que se expor pela publicação de extrato. O fato é que, mesmo diante de todos os fatos listados, a DECAL, em razão da decisão, está sendo declarada inidônea e impedida de contratar com a Administração Pública. A responsabilidade objetiva de um ato isolado **está atingindo o funcionamento da empresa, os seus contratos e contratados em absoluta desproporção entre o ato infrativo e as suas consequências, entre os meios e os fins, entre a sanção e seus objetivos**.

6. E qual foi o fundamento da sugestão da declaração de inidoneidade?

Juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba-PR, Sérgio Fernando Moro, ao condenar o réu à pena de 10 anos e quatro meses de reclusão, declarou que:(...)está provado, acima de qualquer dúvida razoável, que em razão do acerto de corrupção, o acusado Mariano Marcondes Ferraz, **utilizando de conta própria** e de contas em nome das *off-shores Tik Trading S/A, Firmainvest Ltd* e *Firmapar Corp.*, todas na Suíça, repassou, em oito oportunidades, USD 868.400,00, entre 19/05/2011 a 21/02/2014, para a conta *OST Invest & Finance Inc.*, também na Suíça, cujo procurador e titular era Humberto Sampaio Mesquita e cujo beneficiário final era Paulo Roberto Costa. Foram ainda emitidas *invoices* fraudulentas no sentido de que os depósitos visaram remunerar serviços de consultoria. (...)

[4] Para subsidiar as negociações entre a Petrobras e a Decal para a renovação do contrato, em setembro de 2011, a Gerência Executiva de Abastecimento e Logística da Petrobrás emitiu parecer, atestando a importância do contrato para a Petrobras. Segundo o Laudo: (...)Elevação de Custos de Movimentação sem a Decal: A tancagem da Decal armazena atualmente os seguintes produtos QAV (10.152m³), Gasolina (19.931m³) e Diesel (68.143m³). **Caso a Petrobras não renove o atual contrato, o suprimento do mercado local de Ipojuca, para esses produtos, deverá ser feito com lotes menores, o que elevará o número de viagens marítimas entre as origens: São Luis (Diesel e QAV) e Madre de Deus (Gasolina) até o TA Suape.** (...)

[5] Em 2019, a Petrobras celebrou novo contrato com a Decal Brasil, cujo objeto consiste na formulação de gasolina e diesel. Este contrato se fez necessário porque a Refinaria Abreu e Lima não produz gasolina. Deste modo, a Decal Brasil, enquanto tradicional parceira, buscou – e obteve - autorização junto a Agência Nacional de Petróleo – ANP, vindo a se habilitar para o serviço, agregando facilidades aos fins da Petrobras. Em tempo, anote-se que **a Decal Brasil é o único o terminal autorizado a formular combustível no país, o que atesta a relevância estratégica das suas atividades para a Petrobras e o compromisso em viabilizar, sempre, as melhores soluções e os melhores resultados à Estatal.**

(...) A declaração de inidoneidade foi calculada com base nos arts. 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993 c/c Manual CGU de Responsabilização Administrativa de Pessoas Jurídicas.

As peculiaridades do caso concreto que evidenciam **pagamento de vantagem indevida** a diretor de empresa pública, detentor de poderes decisórios, visando a facilitar, agilizar e garantir a obtenção da renovação de contrato **é conduta gravíssima praticada pela empresa, que demanda reprimenda de nível equivalente, qual seja a declaração de inidoneidade**.

Portanto, **a pessoa jurídica Decal Brasil Ltda. Deve ficar impossibilitada de licitar ou contratar com o poder público** até que passe por um processo de reabilitação, no qual deve comprovar cumulativamente o escoamento do prazo mínimo de 2 anos sem licitar e contratar com a administração pública contados da data da aplicação da pena, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário e a superação dos motivos determinantes da punição. (...) (Comissão do PAR)

(...) O ato ilícito previsto no inciso III, do art. 88 requer a **demonstração de inidoneidade** para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados, que, no caso, **consiste no pagamento de vantagens indevidas pelo representante da DECAL BRASIL LTDA., Mariano Marcondes Ferraz, ao Diretor de Abastecimento da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras,** Paulo Roberto Costa, visando a obtenção da renovação do contrato firmado entre a Decal Brasil Ltda. e a Petrobras para a prestação de serviços de armazenagem e acostagem de navios de granéis líquidos, em instalações portuárias localizadas no Porto de Suape/PE. 53. A inidoneidade da empresa pressupõe um grau de reprovabilidade maior. Mas do que a responsabilização objetiva, a inidoneidade remete a prática do ilícito com dolo ou culpa grave, como nos casos da formação de cartéis ou de atos que atentem contra observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. (AGU)

7. Como se pode observar, **a Comissão argumentou contrariando a prova dos autos, imputando "conduta gravíssima praticada pela empresa".** Mas não é isso que mostram os autos do processo criminal e do processo administrativo. Ainda que pudesse haver uma responsabilidade objetiva de pagar multa por ato de **sócio de uma Consultoria que detinha participação na DECAL**, o ilícito jamais pode ser considerado um ato institucional, da empresa. A declaração de inidoneidade existe exatamente como uma gradação de penalidade, quando a conduta individual, que pode gerar a responsabilidade objetiva, transborda para um delito da "organização empresarial". A AGU, também, **não destacou concretamente a necessidade da penalidade de declaração da inidoneidade**. Não há qualquer menção à insuficiência das demais penas, e não se faz uma análise de gradação. Tão somente se aduz que a conduta praticada pelo Sr. Mariano Ferraz é gravíssima e demanda reprimenda severa para a DECAL.

8. O envolvimento da estrutura empresarial no ilícito é relevante justamente para que não se aplique a mesma sanção quando uma empresa está estruturada para a prática de ilícitos, e quando o desvio é um ato individual, de integrante da empresa violou a legislação. E nesse ponto há de se atentar que a manifestação da AGU faz referência à necessidade de que, para declarar uma empresa inidônea, esta precisa praticar ilícito com dolo ou culpa grave. A AGU faz alusão de aplicação da pena para condutas concertadas, inviabilização a proposta mais vantajosa para a Administração. **São todos aspectos que não se encaixam no presente feito! Repita-se:** a ação foi individual, conforme consta da própria instrução do processo criminal e administrativo; e não há qualquer participação da empresa em condutas concertadas; ou existência de dano à Petrobrás.

9. No Mandado de Segurança 36173/DF[6], o STF, através do voto do Min. Gilmar Mendes, deixou assentada a relevância das contratações

[6] ATA Nº 8, de 30/03/2021. DJE nº 68, divulgado em 09/04/2021

públicas para determinadas empresas, o que exige uma avaliação pormenorizada em eventuais limitações. (...) "Em se tratando mais especificamente de grandes construtoras cuja atuação econômica se volta primordialmente à realização de grandes empreendimentos de contratação pública, não desrazoado imaginar que a decretação de inidoneidade configuraria uma verdade "*pena de morte*" para a empresa. (...)

10. Nesse sentido, uma conduta individual não pode ter a mesma sanção de uma conduta institucional. Uma infração que causa dano não pode receber a mesma sanção de uma conduta que não causa dano. O número de vezes que se deu o ilícito, a existência de punição dos agentes, outras sanções já aplicadas, a relação entre as empresas, tudo isso deve ser sopesado de forma artesanal. **Não se afigura apropriado, pois, que a declaração de inidoneidade seja a regra para todo e qualquer caso em que haja o pagamento de vantagens indevidas, de forma autônoma, por integrante da empresa.**

11. Como se pode observar, não há motivo nem proporcionalidade na aplicação da pena de declaração de inidoneidade. Não há correspondência entre a quantidade e a qualidade da sanção na esteira do que preconiza o art. 7º, da Lei n. 12.846/13.

12. Ademais, forçoso reconhecer que não foram realizadas avaliações pertinentes das consequências da declaração de inidoneidade. Esta é uma exigência do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)[7]:

---

[7] *Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial,* ***não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.*** *(...) Parágrafo único.* ***A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.*** *(...) Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. § 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente*

13. O efeito da inidoneidade para a DECAL seria, sem dúvidas, um grave prejuízo para a empresa. Mas isso também poderia afetar a própria Petrobrás e a aviação nacional. **A Decal Brasil atualmente detém contrato de armazenagem de QAV (querosene de aviação) da Petrobrás. Trata-se de importante insumo utilizado para o funcionamento do aeroporto de Recife, HUB relevante da aviação nacional (serviço público).** Com a declaração de inidoneidade, as empresas estariam impossibilitadas de contratar, e a Petrobras teria que incorrer em custos maiores para obter o serviço desejado, além de poder haver impactos no Aeroporto Internacional de Recife. Em razão de **ato isolados de indivíduos,** haveria nítida coletivização desnecessária dos efeitos da sanção, impactando a atividade econômica, empresas, trabalhadores e outros contratos.

14. Se não bastassem os argumentos acima, o STF manifesta-se pela impossibilidade de utilização das regras de licitação da Lei 8.666/93 para os contratos da Petrobrás, dado o seu regramento específico. Tal situação, por certo, inabilitaria a sanção de inidoneidade, cuja previsão é do referido diploma legal.

15. Ante o exposto, por todas as razões de fato e de direito, há de se reconsiderar a aplicação da declaração de inidoneidade.

3. A quantificação da pena de multa – a publicação do extrato

3.1 A pena de multa.

16. A responsabilidade objetiva existe para criar um dever de ressarcimento para as faltas cometidas pelos representantes institucionais.
No caso em tela, para além da avaliação de sua real pertinência, por se tratar de ato individual totalmente descontextualizado (a celebração de contrato já deveria ocorrer, naturalmente, por vontade das partes), alguns pontos precisam ser ponderados.

17. Na primeira fase de quantificação da pena, foi encontrado o valor R$ 65.095.582,89 relativo à receita bruta anual da empresa no último exercício anterior ao da instauração do PAR, excluídos os tributos.

18. No intuito de construir a alíquota aplicável ao caso, **a Comissão considerou que houve tolerância ou ciência do corpo diretivo ou gerencial** da pessoa jurídica, razão pela qual fixou, neste ponto, o percentual inicial máximo de 2,5%.

19. Como já foi apresentado, o próprio TRF4 reconheceu que **não há qualquer prova do envolvimento dos controladores da empresa DECAL no pagamento da vantagem indevida**. Mariano Marcondes arcou com o custo das vantagens indevidas, diminuindo o próprio ganho.

20. Por outro lado, a Comissão aplicou o percentual de 4%, com fundamento no art. 17, VI, *d*, sob o argumento que o contrato, à época dos fatos, perpassava o valor de 250 milhões. Há de se afirmar, todavia, que o valor representa apenas uma estimativa. O contrato tem por escopo viabilizar o bombeio, tancagem e armazenagem de combustíveis. Não se sabe, no momento do contrato, a quantidade exata de combustível a ser bombeada e armazenada dentro do prazo contratual. Esses números dependem da logística da Petrobras, do mercado, da oferta, da demanda, da produção nacional e dos níveis de importação e exportação. Logo, a aplicação do percentual de 4% baseada na estimativa máxima de execução contratual não se mostra adequada, mormente por agravar a penalidade baseada num valor contratual eventual.

21. A Comissão também deixou de reconhecer a redução da alíquota (1 a 1,5%) quando a pessoa jurídica colabora com a investigação, ou a apuração do ato lesivo, independentemente do acordo de leniência. No caso, a DECAL juntou diversos documentos e arrolou testemunhas, tudo no intuito de contribuir para a adequada formação do juízo dos membros da comissão.

22. Outro aspecto diz respeito à comprovação de possuir e aplicar um programa de integridade. Mesmo que não tenha acostado todos os documentos mencionados no art. 42 do Decreto, há de se observar que o dispositivo estabelece os parâmetros para a autoridade aferir, a partir da substancialidade da documentação acostada, se o percentual de redução deve se aproximar do mínimo (1%) ou do máximo (4%) legal.

23. Ao contrário, a Comissão, no caso, concebeu a lista do art. 42 como uma espécie de bloco monolítico de documentos, sem o qual não é possível reconhecer a causa atenuante, vindo, com isso, a **atribuir zero** aos documentos acostados pela parte. Tal interpretação retira completamente a utilidade dos limites mínimo e máximo contidos no dispositivo, que servem exatamente para a Comissão aplicar o percentual adequado de acordo com o valor individual dos documentos:

> O cálculo do valor de multa pauta-se na ocorrência de fatores atenuantes e agravantes e às demais previsões normativas, quais sejam, os artigos 6º e 7º da Lei nº 12.846/2013 c/c artigos 17 a 23 do Decreto nº 8.420/2015 c/c IN CGU nº 1/2015 c/c IN CGU/AGU nº 2/2018 c/c Decreto-Lei nº 1.598/1977 c/c Manual Prático CGU de Cálculo de Multa. Por isso, rejeita-se o pedido da defesa.
>
> O ato lesivo foi o pagamento de vantagem indevida. Os parâmetros de cálculo são aqueles estabelecidos nos normativos anteriormente mencionados, os quais serão devidamente detalhados em tópico próprio na sequência. Rejeita-se a alegação.

24. Como se pode observar, seja em relação à devida aplicação da penalidade, e sobretudo em relação à quantificação da multa, a penalidade aplicada não pode ser mantida.

3.2 A publicação de extrato

25. A publicação extraordinária tem por finalidade informar a terceiros a respeito da penalidade, o que, ao fim, constitui uma admoestação pública da empresa.

26. Conforme estabelecido no Decreto n. 8.420/15, a publicação deverá ocorrer em meio de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, ainda, em publicação de circulação nacional às custas da empresa penalizada.

27. Trata-se, a rigor, de uma pena que causa mácula à imagem da empresa e é capaz de gerar prejuízos financeiros, como por exemplo a impossibilidade de celebrar contratos com empresas e corporações que ostentem rigorosos programas de conformidade.

28. Significa dizer que, se a empresa vier a perder contratos em razão da aplicação da publicação extraordinária – o que é provável -, estar-se-ia, por vias oblíquas, agravando a penalidade pecuniária, com as mesmas consequências empresariais, econômico e sociais mencionadas.

29. Percebe-se que a Comissão não apontou a necessidade de aplicação da medida, tampouco demonstrou a insuficiência de eventual pena de multa, isoladamente, considerando as especificidades do caso. A necessidade de reconsideração se dá exatamente pela ausência de cotejo entre a pena de publicação de extrato, a pena de multa aplicada, e o contexto do processo sancionatório.

4. Dos Pedidos

30. Ante o exposto, requer-se a RECONSIDERAÇÃO da decisão que aplicou a pena de **declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em razão da inexistência de motivos e absoluta desproporcionalidade para o caso em apreço.**

31. **Requer-se, também a reconsideração da pena de publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora**, a qual não trouxe a motivação da sua adequação ante a já existente aplicação de pena de multa.

32. Por fim, **requer-se a reconsideração da penalidade de multa por ausência de cotejo pleno dos requisitos para a sua quantificação.** Subsidiariamente, apenas na remota hipótese de Vsa. Exa. concluir pela aplicação de penalidade, que seja aplicada a multa isolada, com alíquota de 1,5%, do faturamento bruto anual de 2020, pelo reconhecimento das atenuantes dos incisos III e V do art. 18, do Decreto n. 8.420/15, bem como pela inaplicabilidade da exasperadora do Inciso II, do art. 17 e do Inciso VI, *d*, no mesmo artigo.

Termos em que pede e espera deferimento.

Recife, 22 de fevereiro de 2023.

RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO:72276096187

Assinado de forma digital por RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO:72276096187
Dados: 2023.02.21 21:50:01 -03'00'

RAFAEL ARARIPE CARNEIRO
Advogado – OAB/DF n 25.120

DELMAR CUNHA SIQUEIRA:02888330407

Assinado de forma digital por DELMAR CUNHA SIQUEIRA:02888330407
Dados: 2023.02.22 10:41:48 -03'00'

DELMAR CUNHA SIQUEIRA
Advogado – OAB/PE n. 21.046

LUIZ MARIO FELIX DE MORAES GUERRA:91169844472

Assinado digitalmente por LUIZ MARIO FELIX DE MORAES GUERRA:91169844472
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=18799897000120, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=LUIZ MARIO FELIX DE MORAES GUERRA:91169844472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.02.22 10:57:35-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.4

LUIZ MÁRIO FELIX DE MORAES GUERRA
Advogado – OAB/PE n. 1.455-B